PROMUEVE DEMANDA POR COBRO DE SUMAS DE DINERO. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL. AUTORIZA.

Señor Juez:

Dr. ESTEBAN MARIO CALVEIRO, abogado inscripto al T° 62 F° 118 (C.U.I.T. N° 20-22417903-5, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de GRÁFICA DEL PLATA S.A., constituyendo domicilio legal en Avenida Callao 1240, piso 5° «B», Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 20224179035, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, GRÁFICA DEL PLATA S.A. (C.U.I.T. 30-71204885-7), con domicilio real en Bartolomé Mitre 2740, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de la suma de u$s 74.392,76 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/100), que la demandada adeuda a mi mandante por falta de pago de las facturas que se individualizan más adelante, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en estas actuaciones en atención a que la demandada es una sociedad del Estado cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional (conf. Decreto 118/2009), y por aplicación de los artículos 116 de la Constitución Nacional, 2° inciso 6° de la ley 48 y 111 inciso 5° de la ley 1893. Ello sin perjuicio de señalar que, tratándose del cobro de facturas emergentes de una relación comercial regida por el derecho privado, V.S. deberá aplicar para su resolución las normas de ese régimen y no las que rigen el derecho administrativo.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación contractual

1. **Existencia de la orden de compra.** En fecha 26 de septiembre de 2025 la demandada emitió a favor de mi mandante la orden de compra N° 430011742, por la cual le encomendó la provisión de los impresos que en ella se detallan.

2. **Moneda y plazo de pago pactados.** Las partes convinieron que la facturación se emitiría en dólares estadounidenses y que el pago se efectuaría a los **sesenta (60) días** de la fecha de presentación de cada factura, plazo que a la fecha se encuentra ampliamente vencido respecto de la totalidad de las facturas reclamadas.

b) La entrega de los materiales

3. **Entrega de la totalidad de los materiales.** Mi mandante entregó a la demandada la totalidad de los materiales comprendidos en la orden de compra, conforme surge de los remitos originales que se acompañan.

4. **Conformidad de los remitos.** La totalidad de los remitos fue suscripta de conformidad por el personal de la demandada, sin que se formulara objeción alguna respecto de la mercadería recibida.

5. **Cantidad entregada del renglón 4.** En cumplimiento del renglón 4 de la orden de compra mi mandante entregó **ocho mil (8.000) talonarios** de planilla de recaudación para uso en boleterías.

c) La facturación

6. **Importe de la factura del inciso d).** La factura de crédito electrónica MiPyMEs N° 0004-00000335, de fecha 20 de febrero de 2026, fue emitida por la suma de **u$s 3.802,79**.

7. **Recepción de las facturas por la demandada.** La totalidad de las facturas reclamadas fue presentada y efectivamente recibida por la demandada, quedando acreditada su recepción con las constancias que se acompañan.

d) Los reclamos previos

8. **Intercambio de correo electrónico.** Con anterioridad a promover la presente acción mi mandante mantuvo con la demandada un intercambio de correo

electrónico en el que reclamó el pago de lo adeudado, sin obtener respuesta que lo satisficiera.

9. **Carta documento.** En fecha 9 de marzo de 2026 mi parte remitió a la demandada la carta documento N° CD 214880917, intimándola al pago en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes. La pieza postal fue efectivamente entregada y no mereció respuesta alguna.

10. **Pronto despacho.** En fecha 12 de marzo de 2026 se presentó ante la Mesa de Entradas de la demandada la nota de pronto despacho N° PD-2026-00418, cuya recepción consta con el sello de Mesa General de Entradas, SOTR S.E..

11. **Silencio de la demandada.** Ninguna de las presentaciones referidas fue respondida por la demandada dentro de los plazos que la normativa aplicable le impone, configurándose el silencio que habilita la presente acción.

e) El monto reclamado

12. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/100 (u$s 74.392,76), conforme el detalle que antecede y la certificación contable que se acompaña.

13. **Fecha de constitución en mora.** La demandada quedó constituida en mora de pleno derecho el 22 de abril de 2026, por haber vencido el plazo pactado sin que mediara pago ni observación alguna.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- DETALLE DE LAS FACTURAS ADEUDADAS

A continuación se enumeran una por una las facturas cuyo cobro se persigue, que además se encuentran detalladas en la certificación contable que se acompaña y cuyo total coincide con el objeto de esta demanda.

a) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0004-00000318, de fecha 27/12/25, por la suma de u$s 2.347,40. Remito N° 0002-00011653, de fecha 27/12/25.

b) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0004-00000323, de fecha 05/01/26, por la suma de u$s 15.728,79. Remito N° 0002-00011673 y 0002-00011674, de fecha 05/01/26.

c) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0004-00000326, de fecha 11/01/26, por la suma de u$s 29.978,74. Remito N° 0002-00011456, de fecha 05/01/26.

d) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0004-00000335, de fecha 20/02/26, por la suma de u$s 3.802,79. Remito N° 0002-00011807, de fecha 18/02/26.

e) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 0004-00000336, de fecha 23/02/26, por la suma de u$s 22.535,04. Remito N° 0002-00011760, de fecha 23/02/26.

El total de las facturas adeudadas asciende a u$s 74.392,76 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/100).

VI.- LA FACTURA COMO CUENTA LÍQUIDA Y ACEPTADA

La factura fue concebida como un medio simple y ágil de instrumentar el contrato de compraventa comercial, al que el Código Civil y Comercial de la Nación le concede un importante valor probatorio acerca de los términos y condiciones del contrato respectivo. En el caso, las facturas fueron presentadas a la demandada, efectivamente recibidas por ésta y no objetadas en aspecto alguno, es decir que se han recibido sin reservas.

> *«Entrega de la factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la modalidad de pago y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo de pago, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los cinco días de recibida se presume aceptada en todo su contenido.» (art. 1145, Código Civil y Comercial de la Nación)*

Acreditada la entrega de las facturas a la demandada, su silencio importa reconocimiento de la deuda, porque por ley tiene la obligación de expedirse y, transcurrido el término, la ley presume la aceptación.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia

morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Orden de compra N° 430011742.

2. Facturas reclamadas.

3. Remitos de entrega.

4. Certificación contable.

5. Intercambio postal y notas.

B) Informativa

— **Banco de la Nación Argentina:** informe si registra transferencias ordenadas por la demandada a favor de mi mandante durante el año 2026, con indicación de fecha, importe y concepto.

— **Correo Oficial de la República Argentina S.A.:** informe sobre la autenticidad y la fecha de entrega de la carta documento CD 214880917.

— **Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A.:** informe sobre la autenticidad de la legalización de la certificación contable acompañada.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dr. ESTEBAN MARIO CALVEIRO
Apoderado de GRÁFICA DEL PLATA S.A.
T° 62 F° 118